

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2103/2532

บริษัท กัลป์ เอ็กซเพรส ทรานสปอร์ตเอ
เจนต์ซี จำกัด

โจทก์ร่วม

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด

บริษัท กัลป์ เอเวียชั่น จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196, มาตรา 208, มาตรา 320, มาตรา 686

โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินของจำเลย จำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานคร - ฮองกง เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อโจทก์รับเงินค่าขายเป็นเงินบาท จึงต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสอง

โจทก์ร่วมได้ออกหนังสือคำประกันความรับผิดชอบของโจทก์ในการเป็นตัวแทนให้แก่จำเลย เมื่อโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วน จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ และมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาากับโจทก์ร่วมตามพันธะแห่งสัญญาคำประกันที่มีต่อจำเลย.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของโจทก์ร่วมสัญญาตัวแทนขายทั่วไป และหนังสือขยายอายุการคำประกันดังกล่าวให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยรับเงิน

162,098.08 บาทไปจากโจทก์

ภายหลังโจทก์ยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกธนาคารกสิกรไทย จำกัด เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตและหมายเรียกให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมให้การว่า พร้อมที่จะชำระเงินให้จำเลย แต่ไม่เกินความรับผิดชอบตามหนังสือค้ำประกัน

จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้บางส่วน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยรับเงินชำระหนี้จำนวน 162,098.08 บาทไปจากโจทก์ และคืนหนังสือค้ำประกันและหนังสือขยายอายุการค้ำประกันตามฟ้องให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายแถลงรับกันประกอบพยานเอกสารฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินและเป็นตัวแทนจำหน่ายตั้เครื่องบินของบริษัทจำเลย ตามสัญญาตัวแทนลงวันที่ 1 ตุลาคม 2521 ปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง จำเลยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศบารห์เรนมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศในการนี้ธนาคารโจทก์ร่วมได้ออกหนังสือค้ำประกันความรับผิดชอบของโจทก์ในการเป็น

ตัวแทนให้แก่จำเลยไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐต่อมาโจทก์จำเลยได้ตกลงเลิกสัญญากันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 คดีมีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับเงินค่าตัวโดยสารเครื่องบินที่ยังต้องส่งคืนให้แก่จำเลยเฉพาะเส้นทางระหว่างกรุงเทพ-ฮ่องกง สำหรับเดือนกันยายน 2524 ถึงเดือนสิงหาคม 2525 ซึ่งโจทก์อ้างว่ายังค้างชำระอยู่จำนวน 162,098.08 บาท แต่จำเลยโต้แย้งว่า ยังค้างชำระอยู่จำนวน 1,265,885.08 บาทจำนวนที่แตกต่างกันดังกล่าวเนื่องจากโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกำหนดให้โจทก์ขายตัวโดยสารโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 20.45 บาท อันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่จำเลยกำหนด แต่จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยกำหนดราคาตัวโดยสารเป็นเงินเหรียญสหรัฐเมื่อโจทก์รับชำระราคาเป็นเงินบาทไทยจึงต้องคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอยู่ขณะนั้น ซึ่งมีอัตรา 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 23 บาท อันเป็นเหตุให้จำเลยไม่ยอมรับชำระเงินจำนวนที่โจทก์ส่งคืนมาและใช้สิทธิบังคับธนาคารโจทก์ร่วมให้รับผิดชอบตามพันธะแห่งสัญญาค้ำประกันที่มีต่อจำเลย ปัญหาจึงมีว่าโจทก์ได้ขายตัวโดยสารตามอัตราเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาทไทยตามที่จำเลยกำหนดดังข้อกล่าวอ้างตามฟ้อง หรือจำเลยเพียงแต่กำหนดราคาตัวโดยสารเป็นเงินเหรียญสหรัฐดังที่จำเลยให้การต่อสู้ พิเคราะห์แล้วในประเด็นพิพาทดังกล่าวปรากฏตามเอกสารโต้ตอบที่โจทก์จำเลยรับกันตามเอกสารหมายเลข 2 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2524 ที่จำเลยมีถึงโจทก์ในฐานะตัวแทนขายว่าจำเลยได้แจ้งกำหนดราคาตัวโดยสารเครื่องบินเป็นเงินเหรียญสหรัฐทั้งหมด เฉพาะเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง ได้กำหนดไว้ในราคา 85 เหรียญสหรัฐ เอกสารฉบับดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในระยะนั้นเป็นหลักฐานแสดงว่าจำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารให้โจทก์ขายเป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยมิได้เทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยไว้ อันเป็นข้อสนับสนุนข้อต่อสู้ตามคำให้การจำเลยที่ว่า จำเลยเพียงแต่กำหนดราคาตัวโดยสารสายกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง เป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยมิได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับเหตุผลที่ว่าเมื่อ

โจทก์รับชำระค่าตัวโดยสารเป็นเงินบาทก็น่าจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ทางการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมิฉะนั้นก็ย่อมไม่ตรงตามมูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐที่
จำเลยได้กำหนดเป็นราคาขายไว้หากโจทก์ยังคงเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนเก่าอัน
ผิดจากความเป็นจริงในขณะนั้นและโดยเหตุที่โจทก์ได้จำหน่ายตัวโดยสารสาย
กรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง ทั้งเที่ยวเดียวและไปกลับโดยยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม
ก่อนการลดค่าเงินบาท การที่โจทก์ได้ส่งยอดการขายประจำเดือนให้จำเลยทราบ ผู้
จัดการฝ่ายรายได้จำเลยจึงได้ส่งใบเรียกเก็บเงินเพิ่มจากโจทก์ตามที่ปรากฏใน
เอกสารหมายเลข จ.5, จ.6 และเมื่อพิจารณาถึงจดหมายโต้ตอบลงวันที่ 22 เมษายน
2525 ที่โจทก์มีถึงจำเลยเมื่อถูกเรียกให้ชำระค่าขายเพิ่มดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข
จ.7 โจทก์ก็ยังได้กล่าวในทำนองยอมรับความถูกต้องที่จำเลยส่งใบเรียกเก็บค่าขาย
เพิ่มจากที่ขาดไป หากแต่ได้อ้างเหตุความสับสนที่เกิดขึ้นจากการขายมารวม ทั้งอ้าง
ว่าได้รับอนุมัติจากการติดต่อทางโทรศัพท์ถึงจำเลยโดยไม่ปรากฏหลักฐานข้อตกลง
จากจำเลยแต่อย่างใด ทั้งข้ออ้างว่าได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิมก็กลับขัด
แย้งกับบันทึกโต้ตอบของจำเลยลงวันที่ 22 กันยายน 2525 ที่มีถึงโจทก์ตามเอกสาร
หมายเลข จ.4 ซึ่งจำเลยได้ให้ความถึงบันทึกของโจทก์ที่มีถึงจำเลยลงวันที่ 2 กันยายน
2524 เกี่ยวกับการที่โจทก์ยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ
20.45 บาท ว่าจำเลยยังมิได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ของจำเลยในเรื่องนี้อันทำให้
จำเลยต้องมีบันทึกฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2524 ส่งให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้อัตราแลก
เปลี่ยนใหม่ และในบันทึกดังกล่าว ผู้จัดการจำเลยยังได้พิจารณาถึงความเสียเปรียบ
ในการขายตัวโดยสารฮ่องกง และได้เสนอแนะให้ขายในราคาสุทธิ 73 เหรียญสหรัฐ
หรือเท่ากับ 1,640 บาท พยานหลักฐานที่โจทก์ส่งอ้างเป็นพยาน นอกจากไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์รับเงินค่าขายตัวโดยสารเป็นเงินบาทโดยคิดอัตราแลก
เปลี่ยนเดิมก่อนการลดค่าเงินบาทตามที่โจทก์กล่าวอ้างแล้ว ยังกลับแสดงว่าจำเลยได้
กำหนดราคาขายตัวโดยสารสารกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ

คำแถลงรับข้อเท็จจริงของจำเลยที่ว่าเดิมจำเลยแจ้งอัตราค่าตัวโดยสารเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 20.45 บาท จึงมีเหตุผล
รับฟังตามที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่ามีความหมายเพียงว่าอัตราแลกเปลี่ยนในครั้งเดิมมี
มูลค่าเท่ากับ 20.45 บาทเท่านั้นมิได้เป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทให้
โจทก์รับเป็นเงินค่าขายตัวโดยสารตามที่โจทก์กล่าวอ้างตามฟ้องเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้
ว่าจำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง เป็นเงิน
เหรียญสหรัฐ เมื่อโจทก์รับเงินค่าขายเป็นเงินบาทจึงต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
อยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีอัตรา 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 23 บาท ตามนัยแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสองดังนั้น หนี้ค่าขายตัวเครื่องบินที่
โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยจึงเป็นเงิน 1,265,885.08 บาท ตามที่โจทก์ได้แถลงรับไว้
แล้วเมื่อโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วน จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับ
ชำระหนี้และมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอากับโจทก์ร่วมตามพันธะแห่งสัญญาจำประกันที่
มีต่อจำเลยคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลย
ฟังขึ้น'

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น